

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주 의 요 구

제 목 : **ECO** 사업 토지매매계약 업무 부적정

관계부서 : 미래투자처

내 용

미래투자처(舊 투자전략처)에서는 비축토지(봉성리) 사업제안공모를 통해 ECO 사업을 제안한 ◆◆◆◆◆과 제157차 이사회 결과에 따라 2013년 12월 23일자 토지매매계약(제주시 애월읍 봉성리 산35 외 3필지, 739,019㎡, 매매대금 18,178,751,000원)을 체결하였고, 이사회를 통해 총 3차례의 사업승인 기한을 연장하는 변경계약(2016.8.18., 2017.2.1., 2018.1.12.)을 체결하였다.

2018년 5월 30일 개발사업 시행승인에 따라 ◆◆◆◆◆은 최초계약서상의 토지대금 18,178,751,000원 중 잔금 13,634,036,250원을 완납(2018.6.14.), 미래투자처에서는 소유권 이전(2018.8.13.)과 동시에 ◆◆◆◆◆의 사업계획 이행을 담보하고자 재매매예약 계약을 체결하고 소유권이전청구권 가등기하였다.

「이사회운영규정」 제5조(이사회 기능) 제1항제7호 및 제15호에 따르면 <기본재산의 취득과 처분사항> 및 <이사회에서 의결된 사항 중 시행이 유보되거나 변경이 필요한 사항>은 이사회 심의·의결사항으로 명시되어 있고, 토지매매계약 상 목적용지의 면적, 금액 등의 변경사항이 발생할 경우 토지매매계약서와 실제 매매용지 간의 불일치가 발생하지 않도록 매매계약 변경절차를 진행하여야 한다.

2016년 제주시에서 추진한 <새별오름(들불축제) 행사장 진출입로 확포장공사>에 매매계약 토지 4필지 중 1필지인 제주시 애월읍 봉성리 산35(면적

150,998㎡)의 일부(1,920㎡)가 편입되면서 미래투자처에서는 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆
◆의 동의 하 제주시에 도로로 편입된 토지를 협의 매도하였고, 이 과정에서
미래투자처에서는 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆과의 토지매매계약 변경사항이 발생했음
에도 불구하고 계약변경 절차를 진행하지 않았고 이사회 의결 없이 투자개발본부
장 전결로 내부방침(미래투자처- 251(2016.2.25.)호)을 받아 소유권 이전 및 보상
금 133,440,000원을 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆과 배분하였다.

그 결과, 토지매매계약서와 실제 거래사항의 불일치가 발생하였고, 가등기 시
과세표준액이 최초 매매대금으로 책정되어 결과적으로 가등기에 따른 지방세(등
록면허세, 지방교육세)가 소액 초과 발생하였으며, 소유권이 개발센터로 되어
있는 토지의 보상금액 중 토지대금을 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆에 지급함으로써 이자
등의 기회비용을 손실하였다.

【관계부서 의견】

미래투자처에서는 당시 법률자문을 통해 ◆◆◆◆ ◆◆◆◆을 관계인으로
보고 편입토지에 대한 손실보상금을 지급할 의무가 있다고 판단하여 보상금의
개념으로 토지대금을 지급하였으며 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무
에 신중을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 이사장은

토지매매계약 변경사항 발생 시 규정에 따른 절차 준수 및 계약 관리를 업
무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 주의하시기 바랍니
다.**[주의 : 미래투자처]**